

Nombre completo y legajo: Nicolás Viruel - Legajo: 100634

Materia: Legislación - Tecnicatura Universitaria en Programación - UTN

Trabajo: TP Unidad 8 - Análisis de Contrato de Desarrollo de Software

Comisión: TUPaD

Fecha de entrega: 23/09/2026

1. Identificación de cláusulas

Cláusula — Nombre — ¿Qué regula? — Tipo de cláusula

PRIMERA — Partes contratantes — Identificación, domicilio y representantes de TechSoluciones S.R.L. y Comercial del Litoral S.A. — Formal

SEGUNDA — Objeto — Alcance funcional del sistema (facturación, stock, clientes, reportes) y remisión al Anexo I — Esencial

TERCERA — Plazo de desarrollo — Cronograma por etapas (~6 meses) y condición suspensiva por demora del cliente — Accesorio (modalidad de ejecución)

CUARTA — Precio y pago — Monto total y calendario 30/40/30 — Esencial

QUINTA — Propiedad intelectual — Titularidad en la desarrolladora; licencia de uso al cliente; no entrega de fuente — Esencial (afecta objeto económico del negocio)

SEXTA — Confidencialidad — Deber de reserva recíproco por 2 años post finalización — Accesorio

SÉPTIMA — Garantía — Corrección de fallas imputables al desarrollo por 90 días — Accesorio

OCTAVA — Rescisión — Resolución por incumplimiento con preaviso 15 días y pago de trabajos realizados — Resolutoria

NOVENA — Domicilio y jurisdicción — Fueros de Paraná — Formal

DÉCIMA — Conformidad — Firma en dos ejemplares — Formal

2. Elementos esenciales del contrato (art. 957 CCyC)

Elemento — ¿Dónde aparece? — ¿Correctamente contemplado? — ¿Por qué?

Consentimiento — Cláusula DÉCIMA (firma de ambos representantes) — Sí, en principio — Hay manifestación de voluntad; falta detalle sobre aceptación por etapas y actas de conformidad, lo que puede generar disputas sobre si hubo consentimiento sobre entregables parciales.

Capacidad — PRIMERA (S.R.L. con socio gerente; S.A. con presidente) — Sí — Se identifican personas con aparente representación legal; en la práctica convendría acreditar poderes o estatutos.

Objeto — SEGUNDA + Anexo I — Parcialmente — El objeto es lícito, determinado y posible, pero depende de un anexo no reproducido; sin Anexo I el objeto puede ser indeterminado en requisitos técnicos.

Causa — Conjunto SEGUNDA + CUARTA — Sí — Causa onerosa: el cliente obtiene software a cambio de precio; la desarrolladora percibe honorarios a cambio del servicio.

Forma — Contrato escrito firmado (DÉCIMA) — Sí para este tipo de contrato — No exige forma especial más allá del acuerdo escrito; adecuado para desarrollo a medida entre empresas.

3. Evaluación de redacción por cláusula

Cláusula — ¿Bien redactada? — Justificación / problemas prácticos

PRIMERA — Sí — Datos identificatorios claros. Riesgo menor: no se adjunta constancia de inscripción/registro.

SEGUNDA — Parcial — Módulos listados, pero sin criterios de aceptación ni SLA; disputas sobre “terminado”.

TERCERA — Parcial — Plazos “aproximados”; suspensión unilateral si el cliente demora - puede abusarse para extender sin costo.

CUARTA — No — Monto \$120.000 irrisorio para 6 meses de desarrollo; no menciona IVA, indexación, hitos vinculados a aceptación ni intereses por mora.

QUINTA — No — Cliente paga pero no es titular ni recibe fuente; lock-in y dificultad para mantener/evolucionar el sistema.

SEXTA — Parcial — Confidencialidad genérica; no define datos personales (Ley 25.326) ni devolución/destrucción al terminar.

SÉPTIMA — Parcial — Solo 90 días; solo fallas “imputables”; no cubre vulnerabilidades, actualizaciones ni soporte.

OCTAVA — Parcial — Rescisión vaga (“incumplimiento”); pago de trabajos realizados sin criterio de medición ni entrega de lo ya pagado.

NOVENA — Sí — Jurisdicción clara; podría sumarse mediación previa.

DÉCIMA — Sí — Formalidad de cierre adecuada.

4. Reformulación de tres cláusulas deficientes

Cláusula elegida N°1 - CUARTA (Precio y pago)

Texto original: Precio total \$120.000; 30% firma, 40% inicio Etapa 3, 30% entrega final.

Reformulación propuesta:

> CUARTA - PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO. El precio total del desarrollo asciende a pesos [MONTO EN CIFRAS Y LETRAS] más IVA, conforme factura tipo A/B según corresponda. Los pagos se efectuarán contra acta de conformidad de cada hito: (i) 25% a la firma; (ii) 25% aprobación del diseño funcional y técnico (Anexo I); (iii) 25% puesta en producción de facturación y stock; (iv) 25% aceptación final según protocolo de pruebas (Anexo II). La mora del CLIENTE devengará intereses a la tasa activa del Banco Nación. Ningún hito se considerará adeudado si el entregable no supera las pruebas acordadas.

Cláusula elegida N°2 - QUINTA (Propiedad intelectual)

Texto original: Software propiedad de la desarrolladora; licencia de uso; sin código fuente.

Reformulación propuesta:

> QUINTA - PROPIEDAD INTELECTUAL Y CÓDIGO FUENTE. El software específico desarrollado para la CLIENTE (excluidos frameworks, librerías de terceros y know-how preexistente de la DESARROLLADORA) será de titularidad conjunta o, alternativamente, de titularidad de la CLIENTE, otorgándose a la DESARROLLADORA licencia interna limitada solo para soporte. La DESARROLLADORA entregará código fuente, scripts de despliegue y documentación técnica en repositorio acordado dentro de los cinco (5) días hábiles de la aceptación final. Queda prohibido usar datos o módulos confidenciales de la CLIENTE en otros proyectos sin autorización escrita.

Cláusula elegida N°3 - SÉPTIMA (Garantía)

Texto original: 90 días; corrección de errores imputables al desarrollo.

Reformulación propuesta:

> SÉPTIMA - GARANTÍA Y SOPORTE. Por doce (12) meses desde la aceptación final, la DESARROLLADORA corregirá defectos de conformidad con el Anexo I sin cargo adicional, con tiempos de respuesta: críticos 8 h hábiles, mayores 48 h, menores 5 días. Se incluye al menos una (1) actualización de seguridad por vulnerabilidad media/alta. Lo no cubierto por garantía podrá contratarse bajo acuerdo de mantenimiento con tarifas previamente publicadas. La garantía no se suspende por uso normal del sistema en producción.

5. Temas ausentes relevantes

Tema ausente — ¿Por qué debería estar?

Criterios de aceptación y pruebas (UAT) — Sin protocolo de aceptación, el cliente no puede rechazar entregables defectuosos ni definir cuándo se debe el 30% final.

Gestión de cambios (change requests) — Todo proyecto real tiene cambios de alcance; sin cláusula de adicionales, precio y plazo se discuten informalmente y terminan en juicio.

Protección de datos personales y seguridad — El sistema maneja clientes y facturación; hace falta rol de responsable, medidas de seguridad, notificación de incidentes y devolución de datos al fin del contrato (Ley 25.326 y buenas prácticas).

(Otros útiles: subcontratación, continuidad/backup, limitación de responsabilidad proporcional, fuerza mayor, propiedad de datos del cliente.)

6. Cláusula Quinta y Ley 11.723

¿Qué dice la Ley 11.723?

En Argentina, la Ley 11.723 protege las obras del intelecto. El software se trata como obra literaria (interpretación doctrinaria y jurisprudencial consolidada): nace la protección con la creación y el titular es quien detenta el derecho de autor, salvo contrato laboral o encargo distinto. Permite contratos de cesión o licencia; la inscripción en el Registro Nacional del Derecho de Autor refuerza prueba, pero no es condición de existencia del derecho.

Riesgos para el cliente si la desarrolladora conserva la titularidad y no entrega fuente

- Dependencia tecnológica (vendor lock-in): no puede corregir bugs, migrar servidor ni contratar otro proveedor con el código.
- Riesgo operativo y de continuidad: si TechSoluciones cierra o deja de responder, el cliente pierde capacidad de evolucionar el sistema que paga por usar.
- Limitación de garantía real: sin fuente, auditar vulnerabilidades o cumplir normativa (facturación electrónica AFIP) es más difícil.
- Valor patrimonial: el cliente financia el desarrollo pero no capitaliza un activo intangible propio.

Redacción equilibrada (protege al cliente sin anular a la desarrolladora)

> La CLIENTE será titular del software a medida desarrollado para su operatoria. La DESARROLLADORA conserva derechos sobre su know-how, librerías genéricas reutilizables y componentes previos. Se otorga a la DESARROLLADORA licencia no exclusiva, gratuita y perpetua para reutilizar módulos genéricos despersonalizados. El código fuente se depositará en escrow o se entregará a la CLIENTE con la aceptación final. Precio y plazo del contrato reflejan esta cesión parcial de derechos patrimoniales.

7. Perspectiva del programador principal de TechSoluciones

¿Firmaría tal como está? No, sin negociar.

Tres cambios antes de firmar:

1. Precio y pagos (CUARTA): el monto y los hitos desvinculados de aceptación exponen a cobrar de menos y a cobrar litigios; alinear pagos a entregables verificables protege al equipo y evita scope creep gratis.
2. Propiedad intelectual (QUINTA): mantener todo el código en la S.R.L. puede parecer ventajoso, pero en la práctica genera rechazo de clientes corporativos y responsabilidad ilimitada de soporte; un reparto claro (cliente = a medida, dev

= framework) reduce conflictos.

3. Garantía y alcance (SEGUNDA + SÉPTIMA): definir Anexo I con requisitos, pruebas y límites de soporte; ampliar garantía razonable con SLAs evita que “cualquier cambio pedido por WhatsApp” se interprete como bug incluido.

Justificación: como dev líder, necesito alcance cerrado, pagos atados a hitos y reglas de PI que permitan mantener el producto sin quedar atrapado en demandas indefinidas ni en un contrato económicamente inviable (\$120.000).